

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

LEGISLAÇÃO PMAL

AGREGAÇÃO, REVERSÃO E EXCEDENTE

LEI ESTADUAL 5.346/1992 • ARTS. 80 A 89 • AFASTAMENTO TEMPORÁRIO • RETORNO • SITUAÇÃO DE EXCEDENTE • PROMOÇÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 10 | 4 QUESTÕES REAIS | ZERO QUESTÃO AUTORAL

CFO PMAL 2026 • DIA 11 • 6ª AULA DO DIA



MAPA DO CAPÍTULO

Agregação -> reversão -> excedente

As três figuras descrevem estados funcionais diferentes. A banca costuma trocar uma pela outra ou atribuir à agregação o efeito de abrir vaga para promoção.

AGREGAÇÃO	Afastamento temporário do exercício do cargo na Corporação, com manutenção do lugar na escala hierárquica e anotação "Ag".
REVERSÃO	Cessada a causa da agregação, o militar readquire o direito ao exercício do cargo próprio do quadro/qualificação.
EXCEDENTE	Situação transitória automática em hipóteses legais quando o militar permanece no serviço sem encaixe ordinário imediato de vaga/posição.

PEGADINHA MAIS IMPORTANTE

A agregação **não abre vaga para fins de promoção**. Essa frase deve ficar automática na sua memória.



ART. 80

Agregação: afastamento temporário, não desligamento

O policial militar agregado fica temporariamente afastado do exercício do cargo no âmbito da Corporação, mas continua ocupando o lugar que lhe compete na escala hierárquica, com anotação esclarecedora da situação.

TEMPORÁRIA	Não é passagem para a inatividade nem exclusão do serviço.
ESCALA HIERÁRQUICA	O lugar do militar permanece preservado nos termos do Estatuto.
PROMOÇÃO	A agregação, por si, não cria vaga para promoção.
DISCIPLINA	O agregado continua sujeito às obrigações disciplinares, observada a ressalva de precedência funcional.
ADIDO	Para alterações e remuneração, fica adido à OPM designada, nos termos estatutários.
ATO	A agregação é formalizada por ato do Comandante-Geral.



HIPÓTESES E EFEITOS

Não decore lista solta: entenda o motivo do afastamento

Os arts. 81 e 82 organizam hipóteses em que o militar é agregado e os efeitos de estar ou não considerado em serviço ativo. Como o rol sofreu alterações ao longo do tempo, a leitura deve ser feita na versão atualizada do Estatuto.

MÉTODO DE PROVA

Para cada hipótese, marque três coisas: **1)** o fato que gera agregação; **2)** se é considerado em serviço ativo; **3)** os reflexos em antiguidade, promoção e remuneração. Não misture essas consequências.

A existência da agregação depende de ato formal e do enquadramento legal. A simples ausência física de uma unidade não basta para concluir que o militar esteja agregado.



ARTS. 86 E 87

Reversão: cessou a causa, readquire o exercício

Reversão é o ato pelo qual, cessado o motivo que determinou a agregação, o policial militar readquire o direito ao exercício do cargo próprio do quadro ou qualificação a que pertence.

PRESSUPOSTO	Existência anterior de agregação.
FATO GERADOR	Cessaç�o do motivo que justificava o afastamento.
EFEITO	Readquire o direito de exercer o cargo pr�prio.
COMPET�NCIA	A revers�o � feita por ato do Comandante-Geral.

N O CONFUNDA

Revers o estatut ria n o   retorno gen rico de qualquer militar inativo   ativa. Ela pressup e agregac o anterior.



ARTS. 88 E SEQUINTEs

Excedente: continua no serviço, mas em situação transitória

O excedente permanece em serviço e conserva sua posição na hierarquia conforme a lei. A situação pode surgir automaticamente em hipóteses como retorno por reversão sem vaga disponível ou promoção especial sem vaga.

NÃO É INATIVO	Excedente continua em serviço.
PROMOÇÃO	Pode concorrer, respeitados requisitos legais, em igualdade de condições nos termos do Estatuto.
CARGO	Pode concorrer a cargo policial militar conforme as regras aplicáveis.
TRANSITÓRIO	A situação dura até que haja regularização do enquadramento/vaga na estrutura.



QUESTÕES REAIS

O que o banco PMAL já cobrou

QUESTÃO REAL 1 • Banco PMAL/Gran • ref. #5027150

Julgue: policial militar promovido por bravura sem existir vaga passa automaticamente à situação transitória de excedente.

GABARITO: CERTO

A situação de excedente serve justamente para acomodar hipóteses em que o militar deve permanecer na hierarquia sem vaga ordinária correspondente.

QUESTÃO REAL 2 • Banco PMAL/Gran • ref. #5027200

Julgue: o excedente é considerado em serviço e, observados os requisitos legais, concorre sem restrição a cargo policial militar e promoção.

GABARITO: CERTO

Excedente não equivale a inatividade. É situação transitória dentro do serviço, preservando direitos funcionais conforme o Estatuto.

QUESTÃO REAL 3 • Banco PMAL/Gran • ref. #5026950

Julgue: o policial militar agregado continua sujeito às obrigações disciplinares nas relações com outros militares e autoridades civis, ressalvada a precedência funcional prevista em lei.

GABARITO: CERTO

A agregação afasta temporariamente do exercício do cargo, mas não apaga a condição militar nem as obrigações disciplinares.

QUESTÃO REAL 4 • Banco PMAL/Gran • ref. #5026900

Julgue: aceitar cargo, função ou emprego público temporário e não eletivo pode levar o policial militar da ativa à agregação nas hipóteses estatutárias.

GABARITO: CERTO

O Estatuto prevê agregação em situações de afastamento temporário, inclusive hipóteses relacionadas ao exercício de função pública, observadas as regras constitucionais e legais.



FECHAMENTO

Mapa final para não inverter os conceitos

AGREGAÇÃO	Afastou temporariamente do cargo; mantém posição; "Ag"; não abre vaga.
REVERSÃO	Cessou causa da agregação -> readquire exercício; ato do Comandante-Geral.
EXCEDENTE	Situação transitória; continua em serviço e preserva possibilidade de concorrer conforme lei.

FONTES DE CONFERÊNCIA

Lei Estadual 5.346/1992 em versão atualizada do Sislegis/PMAL, especialmente arts. 80 a 89.
Banco PMAL/Gran: refs. #5027150, #5027200, #5026950 e #5026900.

DIA 11 • AULA 06 CONCLUÍDA